

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019 - 048	처분요구일자	2019. 08. 27
처 분 종 류	부서경고, 개선		
관 계 부 서	♠♠♠♠처(♠♠♠♠팀, ○○팀), ♦♦처(□□팀)		
제 목	유지관리용 건설기계 임대차계약체결 기준 개선		

지 적 내 용

♠♠♠♠처에서는 공항시설 유지관리과정에서 굴삭기, 덤프트럭, 살수차 등 건설기계를 임차하여 시설개선, 보수공사를 시행하고 있다.

한편, 건설기계관리법 제22조(건설기계임대차 등에 관한 계약)에 따르면 건설기계임대차 등에 관한 계약의 당사자는 건설기계임대차 등에 관한 계약서를 작성하여야 하며, 계약을 체결할 때 임대료, 임대차기간 등 건설기계관리법 시행령 제16조(건설기계임대차계약서에 포함내용) 규정에서 정하는 사항을 계약서에 명시하여야 하며, 서명날인한 계약서를 서로 주고 받은 후 이를 보관하도록 하고 있다.

하지만, ♠♠♠♠처에서는 [불임]과 같이 2017년 이후 건설기계를 임차하면서 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제49조(계약서 작성의 생략) 기준에 따라 승낙서 등을 징구하고 있으나, 건설기계관리법 시행령 제16조에서 정하는 사항이 모든 사항이 포함되지 않는 문제점이 있다.

그 결과, 건설기계관리법 위반으로 인하여 처분을 받을 수 있는 여지가 있다.

관계부서 및 해당부서 의견

감사결과에 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① 사장(目目目目처장)은 유지관리용 건설기계 임대차계약체결 등의 업무를 소홀히한 ♠♠♠♠처(♠♠♠♠팀, 〇〇팀)에게 **부서경고**조치하시기 바랍니다.(부서경고)

② 사장(♠♠♠♠장, ◆◆처장)은 향후 유지관리용 건설기계 임대차계약 체결시 건설기계관리법에 따른 표준계약서 양식을 적용할 수 있도록 업무 절차를 개선하시기 바랍니다.(개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략